

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 (Luật Đấu giá tài sản);

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 201/2024/HĐDVĐGTS ngày 01/7/2024; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 65/2025/HĐSĐBS ngày 25/3/2025 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế (sau đây gọi tắt là Trung tâm) ban hành Quy chế cuộc đấu giá khu nhà đất tại TDP La Khê, phường Hương Vinh, quận Phú Xuân, thành phố Huế như sau:

Điều 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 260, tờ bản đồ số 33, địa chỉ: thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (nay là phường Hương Vinh, quận Phú Xuân), thành phố Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 872562 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 11/11/2013 cho ông Cung Trọng Thủy và bà Hồ Thị Mỹ Thuận như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 260; Tờ bản đồ số: 33.

- Địa chỉ: Thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 804,7 m² (Tám trăm lẻ bốn phẩy bảy mét vuông).

- Hình thức sử dụng riêng: 804,7 m²; chung: Không m².

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (Thừa kế QSD đất của ông, bà Cung Trọng Phú - Phan Thị Ngắn)

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: Thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích xây dựng: 182 m²; Diện tích sàn: 280 m².

- Kết cấu: Tường khung, sàn bê tông cốt thép; mái tôn.

- Số tầng: 03.

2. Nơi có tài sản đấu giá: TDP La Khê, phường Hương Vinh, quận Phú Xuân, thành phố Huế.

3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 872562 do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 11/11/2013; Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 266/2023/QĐST-DS ngày 22/9/2023; Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 1199/QĐ-CCTHADS ngày 13/3/2024; Biên bản về việc người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản ngày 16/5/2024; Biên bản thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá ngày 16/5/2024; Chứng thư thẩm định giá số 625/CTTĐG-CNHUE ngày 04/6/2024 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế; Quyết định số 09/QĐ-CTHADS ngày 21/3/2025 về việc giảm giá tài sản (lần 5).

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, bước giá

1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 7.946.090.969 đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, lệ phí trước bạ về đất và tài sản gắn liền với đất do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định hiện hành. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng...liên quan đến tài sản đấu giá do người trúng đấu giá chi trả.

2. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 30 phút ngày 22/4/2025 và nộp vào số tài khoản **5512429999** của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Huế. Nội dung nộp tiền đặt trước ghi: “Người tham gia đấu giá” đặt trước **khu nhà đất Hương Vinh**. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế.

* Người tham gia đấu giá được hoàn trả khoản tiền đặt trước trong các trường hợp sau: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá (khi có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai) hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bước giá: 100.000.000 đồng. Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu giữa các lần trả giá và được áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi.

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 16/4/2025 đến ngày 18/4/2025 tại TDP La Khê, phường Hương Vinh, quận Phú Xuân, thành phố Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 30 phút ngày 15/4/2025.

2. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 30 phút ngày 22/4/2025 tại Trung tâm.

Điều 4. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 30 phút ngày 22/4/2025 tại Trung tâm, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, quận Phú Xuân, thành phố Huế.

2. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu); Quy chế cuộc đấu giá; Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

3. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Điều 5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 30 phút ngày 22/4/2025 tại Trung tâm, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, quận Phú Xuân, thành phố Huế.

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Hồ sơ tham gia đấu giá của cá nhân, tổ chức nộp bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành);
- Đối với cá nhân: Căn cước công dân/căn cước của chồng, vợ và giấy đăng ký kết hôn. Trường hợp cá nhân chưa đăng ký kết hôn: Kèm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú.
- Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký đối với tổ chức và căn cước công dân/căn cước người đại diện theo pháp luật.
- Trường hợp đấu giá theo ủy quyền nộp kèm theo: Văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Trong đó ghi rõ nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền và thời hạn ủy quyền kèm căn cước công dân/căn cước của người được ủy quyền.

Ghi chú: Ngoài Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocopy sau khi đối chiếu với bản chính. Hồ sơ không đúng đấu giá không hoàn trả lại.

3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong Trung tâm thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Người tham gia đấu giá tự rà soát thông qua việc xem tài sản, hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá và chịu trách nhiệm pháp lý khi vi phạm về quy định những người không được đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ 00 ngày 25/4/2025 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, quận Phú Xuân, thành phố Huế.

Điều 7. Nguyên tắc đấu giá; Nội quy phiên đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá:

- a) Tuân thủ quy định của pháp luật.
- b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

d) Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Nội quy phiên đấu giá:

a) Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá được cử 01 (một) người vào phòng đấu giá; Đến dự phiên đấu giá đúng thời gian, địa điểm đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá; Mang theo căn cước công dân/căn cước và văn bản ủy quyền (nếu đấu giá theo ủy quyền) để kiểm tra, đối chiếu khi vào phòng đấu giá và ngồi đúng vị trí được Ban tổ chức chỉ dẫn.

b) Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham dự đấu giá, không mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá; Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác trong phòng đấu giá; không được tự ý đi ra ngoài nếu không được sự cho phép của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá.

c) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; biên bản đấu giá; xử lý, xác định người trúng đấu giá trong trường hợp rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; Đọc Quy chế cuộc đấu giá; Giới thiệu từng tài sản đấu giá; Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá; Phát số cho người tham gia đấu giá; Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

b) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu; Phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá trả giá thông qua Phiếu trả giá (theo mẫu) do Trung tâm phát.

- Phiếu trả giá hợp lệ: Phiếu trả giá phải ghi đầy đủ nội dung yêu cầu, ghi rõ họ tên, địa chỉ người tham gia đấu giá, giá trả bằng số, bằng chữ và ký ghi rõ họ tên người trả giá đã đăng ký tại hồ sơ tham gia đấu giá. Giá trả hợp lệ vòng 1 ít nhất bằng giá khởi điểm của tài sản đấu giá đã được công bố, Giá trả hợp lệ các vòng tiếp theo ít nhất bằng giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề cộng tối thiểu bước giá. Trường hợp phiếu trả giá có sự sai lệch giữa giá trị bằng số và bằng chữ thì giá trị bằng chữ được xem là giá đấu chính thức trong phiếu trả giá.

- Phiếu trả giá không hợp lệ: Phiếu trả giá không đảm bảo điều kiện quy định ở trên hoặc phiếu không trả giá, phiếu trả giá dưới giá khởi điểm.

- Thời gian để thực hiện việc ghi phiếu: Không quá 05 phút kể từ thời điểm phát phiếu trả giá tại mỗi vòng trả giá.

c) Điều hành việc trả giá.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a) Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá;

b) Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề cộng tối thiểu bước giá;

c) Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

d) Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

3. Biên bản đấu giá: Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá,

người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Biên bản đấu giá được đóng dấu của Trung tâm.

4. Xác định người trúng đấu giá trong trường hợp rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá:

a) Rút lại giá đã trả: Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

b) Từ chối kết quả trúng đấu giá: Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

2. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

a. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản, được quy định như sau: Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

b. Rút lại giá đã trả quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.

3. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 10. Chuyển hồ sơ, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá

1. Chuyển hồ sơ: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm thông báo kết quả đấu giá bằng văn bản cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân.

2. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định thì Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân cùng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về dân sự.

3. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, người trúng đấu giá (người mua được tài sản đấu giá) có trách nhiệm nộp đủ số tiền trúng đấu giá (sau khi đã trừ số tiền đặt trước - được chuyển thành tiền cọc) bằng chuyển khoản vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành Bên B chuyển số tiền đặt cọc của người trúng đấu giá vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân.

4. Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản cho người trúng đấu giá: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Trường hợp đến hạn theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá mà không giao được tài sản thì người mua được tài sản có quyền yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân có trách nhiệm hoàn trả số tiền trúng đấu giá cho người mua được tài sản và chịu các chi phí phát sinh (nếu có). Địa điểm bàn giao tài sản: Tại thửa đất số 260, tờ bản đồ số 33, địa chỉ: TDP La Khê, phường Hương Vinh, quận Phú Xuân, thành phố Huế.

Điều 11. Kết thúc việc đấu giá trong trường hợp người phải thi hành án nộp đủ tiền thi hành án: Đến trước khi mở phiên đấu giá tài sản 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý và các chi phí khác đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá, tổ chức đấu giá thì phiên đấu giá kết thúc theo Điều 101 Luật Thi hành án dân sự theo yêu cầu của Chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Trung tâm có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt trước (đã nộp) đối với những người đã đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

Quy chế cuộc đấu giá này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hoàn thành việc đấu giá tài sản tại Điều 01. Các vấn đề có liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá này./.

Nơi nhận:

- Thông báo công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Xuân;
- Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Xuân;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế; Bà Hồ Thị Nhã Ca, địa chỉ: TDP La Khê, phường Hương Vinh, quận Phú Xuân, thành phố Huế;
- Niêm yết tại: Trung tâm DVĐGTS, nơi tổ chức phiên đấu giá;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: VT, HSĐG (M.09).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Minh

PHIẾU